

1500559-50.2021.8.26.0452

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CAROLINA DIONÍSIO

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... para diferenciar a situação de uso do tráfico, não sendo justificativa para considerar a conduta insignificante.

Ademais, não é insignificante a conduta por lesar o indivíduo, possibilitar a escalada do vício e seu consequente ingresso em situação de marginalização familiar, social e potencialmente levá-lo ao cometimento de delitos que retiram a paz social. Ademais, o uso de drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 13 de Maio, 476, Piraju-SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500559-50.2021.8.26.0452 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500559-50.2021.8.26.0452

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3063668/2021 - DEL.POL.PIRAJU, 19382417 - DEL.POL.PIRAJU

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ROGERIO DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA DIONÍSIO

Vistos.

I. RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em desfavor de ROGÉRIO DOS REIS, qualificado às fls. 05, consoante peça acusatória inicial, atribuindo-lhe a prática do delito do art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta que em 21 de julho de 2021, por volta das 09h30min, na Rua Jairo Gomes Lopes, nº 50, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e Comarca de Piraju, o denunciado guardava, para consumo pessoal, 1,91g (um grama e noventa e um decigramas) de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", na forma de uma porção, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Portaria nº 344/98, ANVISA), conforme auto de exibição e apreensão. Narra a denúncia que Policiais Civis se deslocaram à residência de ROGÉRIO para cumprir Mandado de Busca Domiciliar expedido nos autos 1500489-33.2021.8.26.0452. No local, encontraram a porção de "maconha" no interior da residência do denunciado, que afirmou que o

entorpecente se destinava a seu consumo pessoal.

Defesa prévia apresentada às fls. 58/60.

Denúncia recebida em audiência de instrução, na qual se procedeu à oitiva de testemunhas e ao interrogatório.

O Ministério Público ofertou alegações finais orais, requerendo a condenação nos exatos termos da denúncia, fazendo considerações acerca da dosimetria e da pena, pugnando pela aplicação de prestação de serviços à comunidade por no mínimo 3 meses.

Por sua vez, a defesa sustentou a absolvição, invocando a aplicação do princípio da insignificância, a aplicação de advertência ou pena mínima.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de ação penal pública ajuizada pelo órgão ministerial em face de ROGÉRIO DOS REIS, atribuindo-lhe a prática do delito do art. 28, caput da Lei 11.343/2006.

Do exame dos autos, verifico a ausência do decurso de prazos prescricionais, e inexistindo nulidades a serem sanadas ou demais preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito, reputando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.

A materialidade do delito está comprovada boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fls. 03), auto de constatação preliminar (fls. 06/07), laudo pericial (fls. 10/12) porquanto as análises revelaram resultado positivo para THC – substância listada na Portaria nº 344/1998 SVS/MS - F1, e de uso proscrito no Brasil.

A testemunha Lúcio Fernando Abellana, policial civil, declarou: que deram cumprimento a mandado de busca na residência do réu em razão de fatos que ocorreram com ele; que o objetivo do mandado era encontrar armas de fogo, pois havia feito ameaças; que nas buscas encontraram pequena porção de maconha; que o réu é conhecido nos meios policiais como usuário; que a porção de droga encontrada era pequena, cerca de 2g.

Em seu interrogatório o réu permaneceu em silêncio.

Em sede policial, havia admitido a propriedade da droga e sua condição de usuário (fls. 05).

Assim, há prova suficiente de que o réu possuía, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com subsunção de sua conduta à tipificação do art. 28, caput da Lei 11.343/2006, descabendo sua absolvição.

Não se alberga a tese defensiva da insignificância da conduta, não havendo que se falar, ainda, em inconstitucionalidade do tipo penal.

A quantidade pequena de droga já é utilizada para diferenciar a situação de uso do tráfico, não sendo justificativa para considerar a conduta insignificante.

Ademais, não é insignificante a conduta por lesar o indivíduo, possibilitar a escalada do vício e seu consequente ingresso em situação de marginalização familiar, social e potencialmente levá-lo ao cometimento de delitos que retiram a paz social. Ademais, o uso de drogas incentiva o mercado de entorpecentes que causa extremo dano social e promove a violência e o incremento da criminalidade.

Não se vislumbra incompatibilidade do tipo com a ordem constitucional, assim vindo decidindo reiteradamente este TJSP:

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Pretendida declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Compatibilidade do dispositivo com a CF, que contém mandado de criminalização e severa repressão da circulação de drogas ilícitas. Precedentes. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Crime de perigo abstrato, com violação do bem jurídico presumida. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1502686-70.2018.8.26.0482; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022)

PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Autoria e materialidade comprovadas.

Pretendida absolvição por atipicidade com base na alegada inconstitucionalidade do

art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inadmissibilidade. Tipo penal que tutela a saúde pública. RE nº 653.659 sub judice no C. STF. Redução da pena de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 28, § 3º, da Lei de Drogas. Parcial provimento do recurso. (TJSP; Apelação Criminal 1502902-48.2019.8.26.0562; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021)

O acusado era imputável na data dos fatos. Sua conduta não foi amparada por qualquer excludente de ilicitude (art. 23 do CP). É plenamente culpável, porque, além de imputável, era conhecedor da ilicitude de sua conduta, e lhe era exigível comportamento diverso.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que da responsabilidade do réu pelos delitos, devendo responder penalmente pelo praticado.

No caso, verifica-se da certidão de fls. 24/31 que o réu possui registros criminais anteriores que caracterizam reincidência.

O réu confessou em sede policial, incidindo a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. Não incidem outras atenuantes ou agravantes.

Não há causas de aumento ou de diminuição aplicáveis.

Passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 68 do CP c.c. 59 do CP.

Considerando as penas cominadas para o tipo em discussão e que se deve ter em conta a recuperação do apenado, e tendo em vista tratar-se de réu reincidente e confesso, entendo adequada a fixação da pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo de 04 (quatro) meses.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para CONDENAR, com fulcro no art. 387 do CPP, ROGÉRIO DOS REIS, previamente qualificado, consoante peça acusatória inicial, atribuindo-lhe a prática do delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006 à pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo de 04 (quatro) meses.

O réu respondeu por este crime em liberdade, pelo que mantenho seu direito de recorrer em liberdade por este crime, sem prejuízo de prisão por outro processo.

Caso o patrono do acusado atue nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado:

oficie-se ao instituto de identificação comunicando-se a condenação do réu;

oficie-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15, III, da CF;

expeça-se guia de execução definitiva.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Piraju, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA